

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

En Madrid, a 10 de Diciembre de 2015

REUNIDOS

De una parte, D. RAMÓN ALFONSO GALIANAS, con D.N.I. Nº 1.856.639-Z
Y de otra, D. MARCELO ADRIAN PISANI FRANCISCO, con D.N.I. nº 11.902.613-K

INTERVIENEN

El primero en su propio nombre y/o en nombre y representación de SERVIARAGÓN, S.A. con domicilio en Sagasta 12 -9º E de Zaragoza, con N.I.F. núm A-50377738, según resulta de la escritura de poder otorgada ante el Notario de Zaragoza, D. Augusto Ariño García-Belenguer el día 26 de julio de 2007., con el núm. de su protocolo 1.921; en adelante denominada por su propio nombre o "el ARRENDADOR".

El segundo, en nombre y en representación de "CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.", en delante de forma abreviada "CAMPSARED" con C.I.F. A-78/492782 y domiciliada en Madrid, Calle Méndez Álvaro 44 de Madrid en su calidad de Administrador Único, cargo para el que fue nombrado por la Junta General de la Sociedad de fecha 13 de junio de 2014, inscrito en el Registro mercantil de Madrid, Tomo 31.264, Folio 5, Sección 8, Hoja M-59.165, inscripción 228ª.

Los intervinientes, en el carácter con que respectivamente actúan, se reconocen, recíprocamente, capacidad legal necesaria para contratar y obligarse válidamente en Derecho y en su virtud, a los fines del presente CONTRATO

EXPONEN

- I.- Que SERVIARAGÓN, S.A., en adelante denominada "el Arrendador", es propietaria de las instalaciones, terrenos y autorización administrativa que configuran la Estación de Servicio nº 12.933 sita en CR A-2, 280,1 (CALATORAO) y compuesta por los inmuebles, instalaciones, muebles y enseres que se relacionan y describen en el Inventario que acompaña al presente Contrato, formando parte del mismo, como Anexo nº 1 y, demás bienes Inmateriales que constituyen el "Fondo de Comercio" de dicha Estación.
- II.- Que CAMPSARED, en adelante denominada "el Arrendatario", es una Compañía participada por la Mercantil REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A., sociedad integrada en el Grupo REPSOL.
- III.- Las partes convienen en celebrar un contrato que tendrá por objeto la cesión desde el día 15 de enero de 2016, en régimen de ARRENDAMIENTO DE INDUSTRIA, de la explotación de la Estación de Servicio mencionada en el Expositivo I.

Dicho Contrato de Arrendamiento de Industria se llevará a efecto con sujeción a los pactos, términos y condiciones que se contienen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO.

El Arrendador cede a partir del 15 de enero de 2016, que acepta bajo la fórmula legal de Arrendamiento de Industria, el uso y disfrute de los bienes de todo tipo que componen la Estación de Servicio descrita en el Antecedente I del presente contrato, junto con la explotación de las Industrias o Negocios en ella instalados, al objeto de que el Arrendatario desarrolle las actividades mercantiles propias de dichas Industrias, y muy en especial, la actividad mercantil de venta al público de carburantes líquidos y lubricantes.

SEGUNDA: DURACION.

La duración del presente Contrato de Arrendamiento de Industria se concierta por un plazo inicial de CATORCE AÑOS a contar desde el día 15 de enero de 2016, fecha prevista en el presente contrato para la cesión de la explotación.

Vencido dicho plazo, las partes podrán convenir una o más prórrogas del mismo, mediante acuerdo expreso entre ambas partes, conseguido con una antelación de 3 meses a la fecha de extinción por expiración del plazo estipulado.

TERCERA: RENTA.

El Arrendatario pagará al Arrendador en concepto de renta fija, excluido el I.V.A, o impuesto que lo sustituya, la cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL EUROS () por cada año de contrato y que será satisfecha al inicio de cada anualidad desde la fecha de inicio de contrato y toma de posesión el 15 de enero de 2016.

Dicha cantidad se actualizarán anualmente, a partir del 15 de enero de 2017, en la proporción en que varíe en el año anterior a la actualización, el Índice General de Precios al Consumo (I.G.P.C.) publicado por el I.N.E. (Instituto Nacional de Estadísticas) u organismo que lo sustituya.

CUARTA: INSTALACIONES INDUSTRIALES Y MOBILIARIO.

A la entrada en vigor de este Contrato, el Arrendador pondrá a disposición del Arrendatario, los locales, establecimientos, infraestructura, obra civil, terrenos, etc, que configuran la Estación de Servicio que, junto a la autorización administrativa, constituyen el objeto del Arrendamiento.

En el acto de la toma de posesión a que se refiere el párrafo anterior, el Arrendador y el Arrendatario confeccionarán de común acuerdo, un Acta de Entrega o Inventario, según se señala en el Expositivo I, en el que consten cada uno de los elementos de la Estación de Servicio.

En dicho Inventario, se detallará el material que quede en la Estación de Servicio, con expresión de su marca, número de fabricación, antigüedad, estado de conservación y valor en libros.

QUINTA: EXISTENCIAS.

En el Acta de Entrega o Inventario de bienes, descrito en la Cláusula anterior, se relacionarán, también las existencias de productos, las cuales serán abonadas por el Arrendatario, antes de 3 meses a contar desde la fecha de la toma de posesión de las instalaciones, al Arrendador, a su coste de adquisición.

SEXTA: OBRAS Y MEJORAS.

El Arrendatario queda expresamente autorizado por el Arrendador para reformar, acondicionar, modificar o reestructurar la Estación de Servicio, así como para construir nuevas edificaciones o instalaciones en el terreno, objeto del presente Contrato, siempre y cuando no se trate de edificaciones e instalaciones destinadas al negocio de restauración y/o hostelería, con el fin de prestar el servicio de acuerdo con las técnicas más avanzadas a nivel mundial, incluyendo el "self-service" en todas sus modalidades y demás mejoras tecnológicas en este sector.

Igualmente queda expresamente autorizado el Arrendatario por el Arrendador para ordenar la difusión publicitaria de la E.S. a fin de que pueda aquél ejercitar un derecho exclusivo y excluyente para difundir la imagen comercial y marcas del Grupo REPSOL en la misma. En dicha facultad también se comprende la de abanderar la E.S. con los colores, logotipos, luminarias y demás signos distintivos de sus imágenes comerciales e instalar rótulos, carteles o emblemas anunciadores de los diferentes productos comercializados por REPSOL y de sus marcas respectivas.

El ARRENDATARIO concede una servidumbre de paso en relación al acceso de la estación de servicio, al objeto de que SERVIARAGON o cualquiera de las empresas de su grupo o vinculadas a ésta, así como la Sociedad JÚDEZ Y CRESPO, S.L. accedan a los terrenos e instalaciones aledañas a la estación de servicio que gestiona, sin provocar interferencia alguna en el funcionamiento y operativa de la Estación de Servicio, a cuyos efectos se adjunta plano indicativo del perímetro de los terrenos, instalaciones y servidumbres existentes.



Por su parte, SERVIARAGÓN, concede un derecho de uso a CAMPSARED de las acometidas de luz, agua y vertidos ubicadas en los terrenos e instalaciones colindantes de SERVIARAGON. En este caso, SERVIARAGON pagará los gastos derivados del mantenimiento y conservación de dichos servicios. Los gastos derivados del uso serán asumidos por CAMPSARED.

No obstante lo anterior, cuando la capacidad de las actuales acometidas deba aumentarse como consecuencia de la implantación de nuevas instalaciones agregadas a las actualmente existentes o de nuevos servicios establecidos por CAMPSARED, y esto suponga un incremento significativo en los derechos de uso de las mismas, ésta última asumirá el 50% del coste que corresponda. Del mismo modo los gastos inherentes al mantenimiento de dichos nuevos servicios, así como los cánones y tasas administrativas que pudieran devengarse relacionados con los mismos, se repartirán y repercutirán en la proporción del 50% entre SERVIARAGON y CAMPSARED.

A la finalización del presente contrato las nuevas acometidas que por el motivo anteriormente indicado, hubiese sido necesario implantar, quedarán en plena propiedad de SERVIARAGON.

SEPTIMA: LABORAL.

La plantilla del personal de la Estación de Servicio, objeto de este Contrato, es de 6 empleados, cuyas remuneraciones se ajustan al Convenio Nacional de Estaciones de Servicio en vigor a la fecha del presente Contrato, y cuya relación, indicando Nombres y Apellidos, D.N.I., se adjunta al presente documento, formando parte integrante del mismo, como Anexo nº 2.

En todo caso, el Arrendatario, asumirá las obligaciones laborales correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente, y devolverá la E.S. con el mismo número de empleados que se entregó.

El Arrendador hace entrega al Arrendatario de la documentación acreditativa de haber efectuado el pago de salarios a todo su personal y de la certificación negativa por descubiertos a la Seguridad Social

El Arrendador se compromete formal y expresamente a que en la fecha fijada de toma de posesión, la E.S. se encuentre al día en todas sus obligaciones sociales, sean salariales o de cotización a la Seguridad Social y declara que no existen otras cláusulas individuales o colectivas que las que se deducen de la documentación que entregará con tiempo suficiente y con anterioridad a la citada toma de posesión. En consecuencia el Arrendador concede al Arrendatario la facultad de detracer el importe resultante de estas deudas de cualesquiera rentas, avales, garantías o créditos del Arrendador frente al Arrendatario que se mantengan con posterioridad a la toma de posesión.

OCTAVA: SUMINISTRO A LA E.S.

El Arrendatario se compromete a destinar exclusivamente la E.S. a la venta de los productos de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. o la firma o entidad que ésta determine, señalados en la Cláusula Primera y a las restantes actividades, relacionadas con la automoción o con el servicio al automovilista, de acuerdo con el acuerdo marco firmado entre CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. Y REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. con fecha 15 de enero de 2015.

NOVENA: DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO.

En todos los supuestos de transmisión onerosa o adjudicación de la E.S., el Arrendador está conforme en establecer para el Arrendatario el derecho de Tanteo y Retracto sobre dicha E.S., que podrá ejercitar en el plazo de 60 días naturales, a contar desde el siguiente a aquél en que se le notifique de forma fehaciente la decisión de vender dicha E.S., el precio ofrecido, las condiciones esenciales de la transmisión y, el nombre, domicilio y circunstancias del comprador.

DECIMA: DEVOLUCION DE LA ESTACION DE SERVICIO.

A la terminación o resolución del Contrato se procederá, mutatis mutandis, como se indica en las cláusulas Cuarta (Instalaciones Industriales y Mobiliario) y Quinta (Existencias) y Séptima (Laboral) y adaptadas las instalaciones conforme a la normativa vigente.

UNDECIMA: RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA EXPLOTACION.

A los efectos previstos en las normas legales, sobre responsabilidad en las deudas tributarias, el Arrendador facilita al Arrendatario certificación, expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias por lo que respecta a las obligaciones tributarias con éste último, así como, en su caso, certificación expedida por el órgano competente de la Administración Tributaria correspondiente por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

El Arrendador se compromete a hacer frente a las reclamaciones derivadas de la explotación y ejercicio de la actividad que pudieran presentarse por las Haciendas Públicas, Estatal, Regional y Local, Organismos de la Seguridad Social y terceros en general, incluso pagos o liquidaciones pendientes, que traigan causa con fecha anterior al día en que el Arrendatario a través de la persona física o jurídica que designe se haga cargo de la explotación de la E.S., o saldos de clientes o deudores que resulten fallidos, dejando totalmente indemne a la cesionaria por cualquier responsabilidad exigida o reclamación formulada a la misma por las contingencias arriba indicadas. El Arrendatario queda facultado para retener y compensar los créditos que frente a él ostente el Arrendador, si tuviera que hacerse cargo de alguna de dichas obligaciones pendientes.

DUODECIMA: SUBARRIENDO.

No obstante lo determinado en las Cláusulas anteriores, se pacta expresamente, y así lo consiente expresamente el Arrendador, que el Arrendatario pueda subcontratar o subarrendar la explotación del punto de venta objeto del presente Contrato, y por tanto, el presente Contrato de Arrendamiento. En este caso, la duración del Subarriendo no podrá exceder de la del Arriendo principal y como garantía para el Arrendador, no obstante el consentimiento otorgado, el Arrendatario le deberá comunicar por escrito y con la debida antelación su propósito de subarrendar o subcontratar indicando el nombre y razón social del subcontratista, así como las condiciones principales de dicho subcontrato.

Dichas facultades de cesión de contrato o subarrendamiento, no llevan aparejado derecho económico alguno en favor de la parte Arrendadora.

DECIMOTERCERA: MEDIO AMBIENTE.

El Arrendador será responsable frente al Arrendatario, durante un período de cinco años a contar desde la entrega de la cosa, de cualquier derrame o emanación de producto procedente de las instalaciones arrendadas que tuvieran su origen en momento anterior a la toma de posesión de la E.S. por el Arrendatario, aunque se hubieran manifestado o conocido en momento ulterior y se obliga a resarcir a el Arrendatario de cuantos daños, perjuicios, costes así como reclamaciones de terceros se originen por la mencionada contaminación, dejando indemne a el Arrendatario por cualquier responsabilidad exigida o reclamación formulada al mismo por la contingencia indicada.

DECIMOCUARTA: DOCUMENTO PUBLICO.

El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública en cualquier momento, a solicitud de una de las dos partes contratantes, siendo por cuenta de quien lo solicite cuantos gastos e impuestos se originen por su elevación a Escritura Pública.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes en la representación que ostentan firman el presente documento, en duplicado ejemplar y a un sólo efecto jurídico, en el lugar y fecha indicados al principio.

DECIMOQUINTA: CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes acuerdan que el presente documento no podrá ser objeto de divulgación, total o parcial, ni por CAMPSARED ni por SERVIARAGÓN, por cualquier medio y a cualquier destinatario, salvo las necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas correspondientes..

La obligación de confidencialidad afectará de igual modo, a los profesionales que hayan intervenido en la redacción del presente documento, así como a los despachos profesionales a los que estos pertenezcan o para los que presten sus servicios.

POR LA ARRENDADORA

POR LA ARRENDATARIA

Fdo.: Ramón Alfonso Galianas

Fdo: Marcelo Adrián Pisani Francisco

AL CONTRATO ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, ENTRE SERVIARAGON S.A., Y CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. REFERENTE A LA E.S. Nº 12.933 SITA EN CR A-2, 280,1 (CALATORAO)

ANEXO I

En Madrid, a 10 de Diciembre de 2015

Con carácter previo a la toma de posesión de la Estación de Servicio objeto del presente contrato, y como condición para su entrada en vigor, SERVIARAGÓN, S.A. se obliga a entregar a CAMPSARED la siguiente documentación legal, técnica y administrativa, correspondiente a la Estación de Servicio nº 12.933, objeto del presente contrato y que es legalmente exigible para su funcionamiento:

- Licencias de apertura
- Licencias de actividad
- Licencias ambientales
- Registro Industrial
- Certificados de revisión periódica de instalaciones eléctricas
- Certificados de los sistemas de detección de fugas y pruebas de estanqueidad de tanques y tuberías
- Informe Preliminar de Situación
- Libro de registro de reparaciones
- Autorización de la Delegación de Gobierno (si aplica)

SERVIARAGON, se obliga, si fuera requerido por las Administraciones Competentes, a normalizar, de acuerdo a las exigencias legales que se establezcan, cualquier situación en relación al sistema de vertidos, quedando eximida CAMPSARED de cualquier responsabilidad que pudiera originarse por dicho motivo.

POR LA ARRENDADORA

Fdo.: Ramón Alfonso Galianas

POR LA ARRENDATARIA

Fdo: Marcelo Adrián Pisani Francisco

ANEXO AL CONTRATO ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, ENTRE SERVIARAGON S.A., Y CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. REFERENTE A LA E.S. N° 12.933 SITA EN CR A-2, 280,1 (CALATORAO)

En Madrid, a 10 de Diciembre de 2015

ANEXO IV

No obstante lo dispuesto en la Cláusula Segunda: Duración, del Contrato al que este anexo complementa, las partes establecen como causa expresa de extinción del mismo, la comercialización y venta de carburantes y combustibles, durante dos años consecutivos en las tres Estaciones de Servicio cedidas en arrendamiento a CAMPSARED con fecha 15/01/2016 (ES: 12471 Calatorao I, 12933 Calatorao II y 96733 Espacios Verdes, Zaragoza) en un nivel inferior al 28% en volumen de ventas anual, calculado sobre el volumen conjunto de las tres Estaciones en el año 2015.

En dicho caso, CAMPSARED, procederá, con un preaviso de al menos un año, a comunicar por conducto fehaciente a SERVIARAGÓN, S.A. y a HOTELES GESNOR, S.L.U. su intención de resolver anticipadamente los contratos de alquiler relativos a las Estaciones de Servicio indicadas en el párrafo anterior: Calatorao I, Calatorao II y Espacios Verdes del Canal. En el caso de no respetar el preaviso acordado, la resolución anticipada del presente Contrato comportará un derecho de indemnización a favor de SERVIARAGON calculada sobre la base de renta anual acordada en la cláusula tercera, en función de los meses de preaviso no respetados por el arrendador.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, el presente Contrato de arrendamiento podrá ser resuelto por el Arrendatario, en el hipotético supuesto de que, durante dos años consecutivos, la estación de servicio n° 12.933 objeto del presente contrato descendiera un 20% por debajo del volumen de ventas anual correspondiente al año 2015 en su cómputo individual.

POR LA ARRENDADORA

Fdo.: Ramon Alfonso Gallanas

POR LA ARRENDATARIA

Fdo: Marcelo Adrián Pisani Francisco

ANEXO AL CONTRATO ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, ENTRE SERVIARAGON S.A., Y CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. REFERENTE A LA E.S. Nº 12.933 SITA EN CR A-2, 280,1 (CALATORAO)

En Madrid, a 10 de Diciembre de 2015

ANEXO V

De acuerdo con la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, el acuerdo deberá ser aprobado en la Junta General Extraordinaria de Serviaragón a celebrar el 12 de enero de 2015.

POR LA ARRENDADORA

Fdo.: Ramón Alfonso Galianas

POR LA ARRENDATARIA

Fdo: Marcelo Adrián Pisani Francisco